

Administrateur de biens

Syndic de copropriétés

Courtage en assurance

179 Avenue Jean Jaurès 69150 DECINES

Standard : 04.72.02.63.93

Transaction : 04.78.49.15.60

Email : csm@corneille-st-marc.fr

Bureaux ouverts du lundi au vendredi de 14h à 17H
Téléphone de 11h à 12h et 14h à 17H



Spécialiste de l'Est Lyonnais depuis 1959

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES COPROPRIETAIRES VALLA 69330 PUSIGNAN

Le **jeudi 27 juin 2024** à 18h00, les copropriétaires de la résidence VALLA sis 2 RUE DU VALLON 69330 PUSIGNAN, régulièrement convoqués par le syndic se sont réunis SALLE EDOUARD COMTE 37 PETITE ROUTE 69330 PUSIGNAN. La séance est ouverte à 18h00.

Copropriétaires présents :

2 VALLON (502) - 2LA (2009) - COMMUNE DE PUSIGNAN (2617) - CORREIA BOUVERVY (613) - DEGACHES PICOUT ELODIE CHARLOTTE (514) - LOSTAL JULIEN (347) - POUPINEAU CHANTAL (701) - YDE (561) -

Copropriétaires représentés :

sont présents ou représentés : **8 / 13 copropriétaires, totalisant 7864 / 10000 tantièmes généraux.**

Copropriétaires absents ou non représentés :

Monsieur BELFORTE Maurice (244), Madame DELLA-GUARDIA Pauline (753), Monsieur MAGNIN MICHEL (73), Madame MENNELLA Valérie (1018), STE ROIPEY (48),

sont absents ou non représentés : **5 / 13 copropriétaires, totalisant 2136 / 10000 tantièmes généraux.**

L'assemblée passe à l'ordre du jour.

Question n° 01

Nomination du président de séance.

Conditions de majorité de l'Article 24.

L'assemblée approuve la candidature de Monsieur CORREIA en qualité de Président(e) de séance. À cet instant le syndic remet au Président du conseil syndical à défaut l'un des membres du conseil syndical ou en leur absence au Président de séance les pouvoirs en blanc qu'il a reçus en retour de convocation qui les accepte dans le respect des règles de l'article 22 de la loi, aux fins de les distribuer publiquement. Le Président de séance est mandaté par l'assemblée pour s'assurer qu'aucun copropriétaire ne dispose de plus de trois pouvoirs sauf si le total des voix dont il dispose lui-même et celles de ses mandants n'excède pas 10 % des tantièmes de la copropriété.

Votent **POUR** : **7** copropriétaires totalisant **7163 / 7163** tantièmes.

Vote **ABSTENTION** : **1** copropriétaire totalisant **701 / 7864** tantièmes : POUPINEAU CHANTAL (701),

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés

Question n° 02

Nomination du (des) scrutateur(s).

Conditions de majorité de l'Article 24.

L'assemblée approuve la candidature de la S.C.I. 2LA représentée par sa gérante en qualité de scrutateur et pour certifier exacte la feuille de présence émargée conformément à l'article 14 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967. Après vérification, il certifie exacte la feuille de présence.

Votent **POUR** : **7** copropriétaires totalisant **7163 / 7163** tantièmes.

Vote **ABSTENTION** : **1** copropriétaire(s) totalisant **701 / 7864** tantièmes : POUPINEAU CHANTAL (701),

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés

Question n° 03

Nomination du secrétaire de séance.

Conditions de majorité de l'Article 24.

L'assemblée générale approuve la candidature de la Régie CORNEILLE SAINT-MARC en qualité de secrétaire de séance.

Votent **POUR** : **7** copropriétaires totalisant **7163 / 7163** tantièmes.

Vote **ABSTENTION** : **1** copropriétaire totalisant **701 / 7864** tantièmes : POUPINEAU CHANTAL (701),

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés



S.A. au capital de 76.500 € - RCS Lyon B 973 507 486 - Code APE 6832A

C.C.P. LYON 1381-11 U

Membre de l'Union des Syndicats de l'Immobilier (UNIS)

Carte professionnelle délivrée par la CCI DE FRANCE - N° CPI 6901 2017 000 016 824

Garantie financière : CEGC - SOCAMAB

Assurances R.C.P. conformes aux articles L. 512.6, R. 512.14 et A. 512.4 du code des Assurances. N° ORIAS 07023153

Accès Tram Ligne T3
Bus n°67 Arrêt Décines Centre

Question n° 04

Compte rendu du conseil syndical.

Sans conditions de majorité.

Rien à signaler

Question n° 05

Approbation du projet d'arrêté des comptes. (Comptes joints à la convocation en annexe).

Conditions de majorité de l'Article 24.

Article 1 du décret du 9 juin 1986

Le syndic rappelle aux copropriétaires que les pièces justificatives des charges sont à leur disposition, en ses bureaux, le dernier jour ouvré qui précède l'assemblée générale et ce dans le respect du délai prévu à l'article 2 de la loi du 31 décembre 1985. Un rendez-vous doit être préalablement fixé. Après un débat qui permet de donner des précisions sur les dépenses de l'exercice, le Président de séance propose à l'assemblée de passer au vote. Conformément aux dispositions de l'article 11 du décret du 17 mars 1967, il vous a été notifié lors de la convocation les projets de :

- compte des recettes et des dépenses de l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023.

- situation de trésorerie du syndicat au 31/12/2023.

- l'état des dettes et des créances du syndicat au 31/12/2023.

L'assemblée approuve le projet d'arrêté des comptes clos au 31/12/2023 ainsi que ses annexes.

Le projet individuel transmis devient définitif et ne sera pas renvoyé.

Votent **POUR** : 7 copropriétaires totalisant **7163 / 7163** tantièmes.

Vote **ABSTENTION** : 1 copropriétaire totalisant **701 / 7864** tantièmes : POUPINEAU CHANTAL (701),

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés

Question n° 06

Quitus au syndic.

Conditions de majorité de l'Article 24.

L'assemblée générale des copropriétaires donne quitus à la Régie CORNEILLE SAINT-MARC pour sa gestion de l'exercice arrêté au 31/12/2023.

Votent **POUR** : 7 copropriétaires totalisant **7163 / 7163** tantièmes.

Vote **ABSTENTION** : 1 copropriétaire totalisant **701 / 7864** tantièmes : POUPINEAU CHANTAL (701),

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés

Question n° 07

Vote du budget prévisionnel pour l'exercice allant du 01/01/2025 au 31/12/2025

Conditions de majorité de l'Article 24.

Conformément au décret du 27/05/2004 stipulant que le budget de l'exercice à venir est à approuver lors de l'assemblée générale, l'assemblée approuve le budget prévisionnel tel qu'il a été présenté en annexe à un montant de 15 704,85 euros dont les fonds alur représentant la somme de 747,85 euros soit 5%.

Votent **POUR** : 7 copropriétaires totalisant **7163 / 7163** tantièmes.

Vote **ABSTENTION** : 1 copropriétaire totalisant **701 / 7864** tantièmes : POUPINEAU CHANTAL (701),

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés

Question n° 08

Renouvellement de la Régie CORNEILLE SAINT-MARC selon les modalités de son contrat (contrat joint à la convocation en annexe).

Conditions de majorité de l'Article 25 et possibilité de vote à la majorité de l'article 25-1.

L'assemblée générale désigne comme syndic la S.A. CORNEILLE SAINT-MARC, 179 Avenue Jean Jaurès à DECINES (69150) représentée par M. Sébastien CARRET, PDG, titulaires de la carte professionnelle de gestion immobilière N° CPI 6901 2017 000 016 824 délivrée par la CCI Lyon Métropole Saint Etienne Roanne, garantie par la Compagnie Européenne de Garantie et Caution.

Le syndic est nommé pour une durée qui commencera le 27/06/2024 pour se terminer le 30/06/2025

Montant des honoraires : 2777,50 €

La mission, les honoraires et les modalités de gestion du syndic seront ceux définis dans le projet de contrat de syndic joint à la convocation de la présente assemblée qu'elle accepte en l'état. Au titre de la réglementation générale sur la protection des données (RGPD) conformément au règlement EUROPEEN, le syndic peut être amené à transmettre les coordonnées des copropriétaires ou de tout occupant dans le but d'intervention d'entretien au sein de la copropriété. Les copropriétaires, pris individuellement, acceptent les termes du contrat (gestion courante et hors gestion courante), et mandatent Mr CORREIA, Président de séance, pour signer le contrat à leur place. L'assemblée générale désigne Mr CORREIA pour signer le contrat de syndic adopté au cours de la présente réunion.

Votent **POUR** : 7 copropriétaires totalisant **7163 / 10000** tantièmes.

Vote **ABSTENTION** : 1 copropriétaire totalisant **701 / 10000** tantièmes : POUPINEAU CHANTAL (701),

Résolution adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires.

Question n° 09

Dispense de l'obligation du conseil syndical de mettre en concurrence le contrat de syndic.

Conditions de majorité de l'Article 25 et possibilité de vote à la majorité de l'article 25-1.

« En vue de l'information de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur la désignation d'un syndic professionnel et sans que cette formalité ne soit prescrite à peine d'irrégularité de la décision de désignation du syndic, le conseil syndical met en concurrence plusieurs projets de contrats de syndic, établis conformément au contrat type mentionné à l'article 18-1-A et accompagnés de la fiche d'information mentionnée au même article. Le conseil syndical peut être dispensé de mise en concurrence par décision votée à la majorité des voix de tous les copropriétaires. A cette fin, il fait inscrire la demande à l'ordre du jour de l'assemblée générale précédente. Dans tous les cas, un copropriétaire peut demander au syndic d'inscrire à l'ordre du jour de l'assemblée générale, appelée à se prononcer sur la désignation du syndic, l'examen de projets de contrat de syndic qu'il communique à cet effet. Le conseil syndical peut se prononcer, par un avis écrit, sur tout projet de contrat de syndic. Si un tel avis est émis, il est joint à la convocation de l'assemblée générale, concomitamment avec les projets de contrat concernés.

Lorsque la copropriété n'a pas institué de conseil syndical, la mise en concurrence n'est pas obligatoire. »

L'assemblée générale, informée de l'obligation de mise en concurrence des contrats de syndic énoncée à l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965 et de la faculté d'y déroger, décide, à la demande du conseil syndical, que celui-ci est dispensé de procéder à cette mise en concurrence lors de la prochaine désignation du syndic.

Votent **POUR** : 7 copropriétaires totalisant **7163 / 10000** tantièmes.

Vote **ABSTENTION** : 1 copropriétaire totalisant **701 / 10000** tantièmes : POUPINEAU CHANTAL (701),

Résolution adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires.

Question n° 10

Décision à prendre quant au montant des marchés et contrats à partir duquel la consultation du conseil syndical est rendue obligatoire.

Conditions de majorité de l'Article 25 et possibilité de vote à la majorité de l'article 25-1.

L'assemblée générale annuelle, pour satisfaire aux dispositions de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1985 modifiant l'article 21 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, décide que le conseil syndical sera consulté préalablement par le syndic pour la passation de tous marchés, travaux, contrats et commandes, au-delà d'un seuil de 500 EUROS TTC.

Votent **POUR** : 7 copropriétaires totalisant **7163 / 10000** tantièmes.

Vote **CONTRE** : 1 copropriétaire totalisant **701 / 10000** tantièmes : POUPINEAU CHANTAL (701),

Résolution adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires.

Question n° 11

Décision à prendre quant au montant des marchés et contrats à partir duquel la mise en concurrence est rendue obligatoire.

Conditions de majorité de l'Article 25 et possibilité de vote à la majorité de l'article 25-1.

L'assemblée générale annuelle, pour satisfaire aux dispositions de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1985 modifiant l'article 21 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, modifié par l'article 81-4 de la loi solidarité et renouvellement urbain du 13 décembre 2000, décide de fixer à 500 EUROS TTC, le montant de tous marchés, travaux, contrats et commandes à partir duquel une mise en concurrence est obligatoire.

Votent **POUR** : 8 copropriétaires totalisant **7864 / 10000** tantièmes.

Résolution adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires.

Question n° 12

Election ou réélection des membres du conseil syndical conformément à l'article 4 de la loi du 31 décembre 1985.

Conditions de majorité de l'Article 25 et possibilité de vote à la majorité de l'article 25-1.

N.B. La désignation des membres du conseil syndical par l'assemblée générale s'effectue par un vote sur des candidatures individuelles et non sur des candidatures groupées. En conséquence, chaque candidature fera l'objet d'un vote individuel pour une durée de 3 ans.

Les membres actuels : Madame DEGACHE, Monsieur BIARD représentant la SCI YDE, Monsieur CORREIA, la SCI 2LA

Sur la candidature de Madame DEGACHE

L'assemblée approuve la candidature de Madame DEGACHE en qualité de membre du conseil syndical.

Votent **POUR** : 8 copropriétaire(s) totalisant **7864 / 10000** tantièmes.

Résolution adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires.

Sur la candidature de Monsieur BIARD représentant la SCI YDE

L'assemblée approuve la candidature de Monsieur BIARD représentant la SCI YDE en qualité de membre du conseil syndical.

Votent **POUR** : 8 copropriétaire(s) totalisant **7864 / 10000** tantièmes.

Résolution adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires.

Sur la candidature de Monsieur CORREIA

L'assemblée approuve la candidature de Monsieur CORREIA en qualité de membre du conseil syndical.

Votent **POUR** : 8 copropriétaire(s) totalisant **7864 / 10000** tantièmes.

Résolution adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires.

Sur la candidature de la SCI 2LA

L'assemblée approuve la candidature de la SCI 2LA en qualité de membre du conseil syndical.

Votent **POUR** : 8 copropriétaire(s) totalisant **7864 / 10000** tantièmes.

Résolution adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires.

Question n° 13

Autorisation permanente accordée aux services de maintien de l'ordre de pénétrer dans les parties communes.

Conditions de majorité de l'Article 24.

L'assemblée générale autorise la police municipale à pénétrer dans les parties communes de la copropriété. (loi N°65.557 du 10 juillet 1965)

Votent **POUR** : 8 copropriétaires totalisant **7864 / 7864** tantièmes.

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés.

Question n° 14

Imputations des frais de procédure de recouvrement des charges de copropriété.

Conditions de majorité de l'Article 25 et possibilité de vote à la majorité de l'article 25-1.

Devant le nombre croissant des charges, l'Assemblée décide de voter une clause d'aggravation des charges, mettant à la charge des copropriétaires débiteurs tous les frais contentieux engagés à son encontre.

L'assemblée générale, après avoir été informée des dispositions du décret N°2015-342 élaborant le contrat type de syndic et fixant les prestations particulières, et plus particulièrement de celles édictées dans le tableau inséré au contrat type sous la clause 9, prend acte de la procédure de recouvrement de charges :

Pour mémoire, les charges sont exigibles au 1er jour de chaque trimestre.

A défaut de règlement :

- une lettre de relance sera adressée au copropriétaire défaillant, aux frais exclusifs de ce dernier, 15 jours après la date d'exigibilité

En absence de réaction du copropriétaire défaillant, le dossier sera transmis à un auxiliaire de justice (huissiers, avocats) et les mesures nécessaires à la préservation des intérêts du syndicat des copropriétaires seront prises. Si un copropriétaire rencontre des difficultés, il aura toujours la possibilité de prendre contact avec le collaborateur en charge du service contentieux, en vue de trouver une solution amiable et de formaliser un protocole d'accord (coût de 130 €). Nous informons l'ensemble des copropriétaires que depuis la Loi ELAN du 23 novembre 2018, le défaut de versement d'une provision à sa date d'exigibilité dans un délai de 30 jours à compter d'une mise en demeure, faisant mention de ces nouvelles dispositions, justifie la condamnation du copropriétaire non seulement au paiement de l'ensemble de l'arriéré des charges et travaux mais aussi de manière anticipée au règlement de toutes les autres charges futures qui ont été votées. Le syndicat des copropriétaires est informé de ce que les procédures en recouvrement de charges de copropriété génèrent des dépenses qui sont imputées sur le compte des copropriétaires défaillants. Le syndicat des copropriétaires est également informé de ce que les procédures en recouvrement de charges de copropriété donneront lieu à la prise d'une hypothèque légale sur chaque lot concerné à la charge exclusive du copropriétaire défaillant

Votent **POUR** : 8 copropriétaires totalisant **7864 / 10000** tantièmes.

Résolution adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires.

Question n° 15

Autorisation à donner au propriétaire du lot n°1 (SCI 2 VALLON) et ses ayant droit, pour la cession de parties communes à hauteur d'environ 30 m2 situé au du bâtiment A, à l'arrière du lot n°1 pour l'euro symbolique.

Conditions de majorité de l'Article 26.

Les copropriétaires autorisent la cession de parties communes à hauteur d'environ 30 m2 à l'arrière du bâtiment A.

Cette cession à « l'euro symbolique » a déjà été octroyée pour 6 copropriétaires en 2015.

Les copropriétaires donnent d'ores et déjà, tous pouvoirs au Syndic de procéder à la signature de l'acte de cession de parties communes et du modification EDD/RC (État Descriptif de Division / Règlement de Copropriété) conformément à la présente résolution votée sans nécessité de projeter à nouveau un vote à ce sujet.

Le demandeur s'engage à prendre à sa charge :

- Les frais de géomètre pour déterminer la zone cédée,
- Les frais inhérents au modificatif d'EDD/RC (État Descriptif de Division / Règlement de Copropriété) faisant suite au passage du géomètre.
- Les frais inhérents à l'acquisition de ladite parties communes.

Pièce annexe 1 : courrier et plan de masse du RDC avec implantation de la partie communes objet de la cession.

NB: Il est rappelé aux copropriétaires que la cession de parties communes à l'euro symbolique et de droit à bâtir a déjà été octroyée à 6 copropriétaires en 2015. Un droit concéder à un ou plusieurs copropriétaires ne peut être refusé à d'autre ultérieurement, ceci constituant un « abus de droit » de la copropriété au détriment d'un des leurs.

Votent **POUR** : 3 copropriétaires totalisant **3820 / 10000** tantièmes : 2 VALLON (502), COMMUNE DE PUSIGNAN (2617), POUPINEAU CHANTAL (701),
Votent **CONTRE** : 2 copropriétaires totalisant **2570 / 10000** tantièmes : 2LA (2009), YDE (561)
Votent **ABSTENTION** : 3 copropriétaires totalisant **1474 / 10000** tantièmes : CORREIA BOUVERY (613), DEGACHES PICOUT ELODIE CHARLOTTE (514), LOSTAL JULIEN (347),

Résolution refusée à la majorité des voix des membres composant le syndicat des copropriétaires représentant au moins les 2/3 des tantièmes.

Question n° 16

Autorisation à donner aux copropriétaires le souhaitant, de faire installer une climatisation dans leur logement sous réserve du respect du cahier des charges

Conditions de majorité de l'Article 25 et possibilité de vote à la majorité de l'article 25-1.

Autorisation à donner aux copropriétaires le souhaitant, de faire installer un bloc climatiseur à leur frais, selon un cahier des charges énoncé ci-dessous et qui devra être validé par le conseil syndical à la suite de la réunion.

- Installation par un professionnel et dans les règles de l'art
 - Nombre de Décibels maximum : Respect des normes en vigueur sous sa seule responsabilité
 - Unité extérieure installée en façade coté cour sur des patins anti-vibration
 - Evacuation des condensats en parties privative obliquoirement : Ne doit pas salir la façade par des coulures et il est interdit d'utiliser les barbacanes pour évacuer les condensats.
 - Emplacement de l'appareil : Le groupe extérieur doit être en façade
 - Sous réserve des autorisations administratives
 - Procéder à la remise en état du mur en cas d'enlèvement ou de remplacement du matériel, ou en cas de changement d'occupant
 - Le demandeur restera seul responsable vis-à-vis de la copropriété et des tiers de toutes les conséquences dommageables résultant de ces travaux
 - Les conditions et modalités de réalisation de ces travaux devront être communiqués au syndic qui pourra exercer un contrôle à tout moment
 - Aucune goulotte en façade ne sera autorisée, celle-ci devra être installée dans les logements
 - Le propriétaire s'engage à désinstaller à ses frais le matériel en cas de travaux sur les parties communes
- L'assemblée décide d'autoriser l'installation de climatiseur.

Votent **POUR** : 8 copropriétaires totalisant **7864 / 10000** tantièmes.

Résolution adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires.

Question n° 17

Décision à prendre quant aux travaux à réaliser : REFECTION DE LA TOITURE DU BATIMENT C (Majorité 24)

Conditions de majorité de l'Article 24.

Conformément à l'article 11 du décret du 17 mars 1967 sont joints à la présente convocation :

- Le devis établi par l'entreprise BLANC et s'élevant TTC à la somme de 74 062,74 euros.
- Le devis établi par l'entreprise ASF TOITURE et s'élevant TTC à la somme de 81 487,93 euros.
- Le devis établi par l'entreprise GERMAIN et s'élevant TTC à la somme de 83 058,46 euros.
- Le devis de l'entreprise SPART est en cours d'établissement.
- de confier la maîtrise d'oeuvre à Cabinet TAMBURINI pour un montant de 3 720 euros TTC
- de souscrire une police d'assurance dommages-ouvrage pour un montant soit 1880 euros, susceptible d'être réévaluée en fonction du montant définitif des travaux.

Conformément à l'article 18-A de la loi du 10 juillet 1965, l'assemblée générale accepte les honoraires de la Régie CORNEILLE SAINT-MARC pour la gestion financière, administrative comptable des travaux facturés à hauteur de 3% HT (avec un minimum de 50€ TTC) du montant des travaux soit 2491,75 euros.

Les copropriétaires présents souhaitent que cette résolution soit présentée lors d'une prochaine assemblée générale.

Résolution présentée lors de la prochaine assemblée générale.

Question n° 18

Décision à prendre quant aux travaux à réaliser : POSE D'ECRAN DE SOUS TOITURE (Majorité 24)

Conditions de majorité de l'Article 24.

Cette résolution ne concerne uniquement le Batiment B

Conformément à l'article 11 du décret du 17 mars 1967 sont joints à la présente convocation :

- Le devis établi par l'entreprise LINK TOITURE en date du 24/03/2024 et s'élevant TTC à la somme de 6921,11 euros.
- Le devis établi par l'entreprise MCZ en date du 01/12/2023 et s'élevant TTC à la somme de 16875 euros.

L'assemblée décide après avoir pris connaissance des conditions essentielles des devis, contrats et marchés de budgétiser la somme de 10 000 euros afin d'effectuer les travaux.

Conformément à l'article 18-A de la loi du 10 juillet 1965, l'assemblée générale accepte les honoraires de la Régie CORNEILLE SAINT-MARC pour la gestion financière, administrative comptable des travaux facturés à hauteur de 3% HT (avec un minimum de 50€ TTC) du montant des travaux soit 250 euros.

Il est rappelé que les travaux ne pourront être exécutés que lorsque les appels seront finalisés et réglés.

L'assemblée décide d'effectuer 4 appels aux dates suivantes : 01/09 et 01/11 soit la somme totale de 10 250 €

Vote **POUR** : 1 copropriétaires totalisant **517 / 517** tantièmes : 2LA (517),

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés.

Question n° 19

Mandat à donner au conseil syndical pour le choix de l'entreprise concernant les travaux ci-dessus.

Conditions de majorité de l'Article 25 et possibilité de vote à la majorité de l'article 25-1.

L'assemblée mandate le conseil syndical pour le choix de l'entreprise.

Votent **POUR** : 7 copropriétaires totalisant **7163 / 10000** tantièmes.

Vote **CONTRE** : 1 copropriétaire totalisant **701 / 10000** tantièmes : POUPINEAU CHANTAL (701),

Résolution adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires.

Question n° 20

Décision à prendre quant aux travaux à réaliser : REPARATION DES PROJECTEURS COTE COUR (Majorité 24)

Conditions de majorité de l'Article 24.

Conformément à l'article 11 du décret du 17 mars 1967 sont joints à la présente convocation :

- Le devis établi par l'entreprise WATT ENERGIE en date du 14/11/2023 et s'élevant TTC à la somme de 1 774,20 euros.

Votent **POUR** : 2 copropriétaires totalisant **1203 / 7864** tantièmes : 2 VALLON (502), POUPINEAU CHANTAL (701),

Votent **CONTRE** : 6 copropriétaires totalisant **6661 / 7864** tantièmes.

Résolution refusée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés.

Question n° 21

Décision à prendre quant à l'analyse du règlement de copropriété (Majorité 24)

Conditions de majorité de l'Article 24.

Conformément à l'article 11 du décret du 17 mars 1967 sont joints à la présente convocation :

- Le devis établi par l'entreprise MA CONCIERGERIE IMMOBILIERE en date du 16/10/2023 et s'élevant TTC à la somme de 1920 euros.

L'assemblée décide après avoir pris connaissance des conditions essentielles des devis, contrats et marchés de budgétiser la somme de 1920 euros afin de faire un devis comparatif

Conformément à l'article 18-A de la loi du 10 juillet 1965, l'assemblée générale accepte les honoraires de la Régie CORNEILLE SAINT-MARC pour la gestion financière, administrative comptable des travaux facturés à hauteur de 3% HT (avec un minimum de 50€ TTC) du montant des travaux soit 60 euros.

Il est rappelé que les travaux ne pourront être exécutés que lorsque les appels seront finalisés et réglés.

L'assemblée décide d'effectuer 1 appel à la date suivante : 01/08 soit la somme totale de 1 980 €

Votent **POUR** : 7 copropriétaires totalisant **7163 / 7864** tantièmes.

Vote **CONTRE** : 1 copropriétaire totalisant **701 / 7864** tantièmes : POUPINEAU CHANTAL (701),

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés

Question n° 22

Mandat à donner au conseil syndical pour le choix de l'entreprise concernant les travaux ci-dessus.

Conditions de majorité de l'Article 25 et possibilité de vote à la majorité de l'article 25-1.

L'assemblée mandate le conseil syndical pour le choix de l'entreprise.

Votent **POUR** : 8 copropriétaires totalisant **7864 / 10000** tantièmes.

Résolution adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires.

L'ordre du jour étant épuisé, plus aucune question n'étant posée, l'assemblée se termine à 19h20.

Le président
Monsieur CORREIA



Le secrétaire
LE SYNDIC



ARTICLE 42 de la loi du 10.07.1965 complété de l'ART 14 loi du 31.12.1985

Sans préjudice de l'application des textes spéciaux visant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l'application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans. Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. Sauf en cas d'urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26, est suspendue jusqu'à l'expiration du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa. En cas de modification par l'assemblée générale des bases de répartition des charges dans les cas où cette faculté lui est reconnue par la présente loi, le tribunal de grande instance, saisi par un copropriétaire, dans le délai prévu ci-dessus, d'une contestation relative à cette modification, pourra, si l'action est reconnue fondée, procéder à la nouvelle répartition. Il en est de même en ce qui concerne les répartitions votées en application de l'article 30. Le montant de l'amende civile dont est redevable, en application de l'article 32-1 du nouveau code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive est de 150 € à 3049 € lorsque cette action a pour objet de contester une décision d'une assemblée générale concernant les travaux mentionnés au c de l'article 26.